

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (Ngành sản xuất vật liệu)

Đơn vị kinh doanh	Trung tâm.....	Ngày đánh giá:	/...../201...
Mục đích đánh giá	☐ Định kèm Tờ trình tín dụng		
	☐ Đánh giá lại định kỳ, ngày báo cáo đánh giá gần nhất: __ / __ / __		
PHẦN A - THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG			
A1. THÔNG TIN CHUNG			
Tên Khách hàng			
Tên dự án			
Địa điểm thực hiện			
Mô tả vắn tắt dự án			
Phân loại ngành	Sản xuất vật liệu	Phân loại dự án	
A2. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI			
A2.1	Dự án đề nghị cấp tín dụng đã có những giấy phép nào sau đây? <u>Nếu có</u> , CB QHKKH yêu cầu một bản sao các giấy tờ này. <u>Trong trường hợp không đầy đủ</u> , CB QHKKH cần tìm hiểu lý do không có các giấy tờ này	Giai đoạn cấp phép ☐ Đánh giá tác động môi trường ¹ ☐ Kế hoạch bảo vệ môi trường ☐ Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH ☐ Giấy phép xả thải ² (đối với các dự án không nằm trong KCN, hoặc nằm trong KCN không có sẵn hệ thống xử lý nước thải trung tâm):..... ☐ Hợp đồng đầu nối nước thải vào hệ thống thoát nước (đối với các dự án nằm trong KCN có sẵn hệ thống xử lý nước thải):..... ☐ Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp ³ Giai đoạn thử nghiệm, vận hành ☐ Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT ⁴ ☐ Giấy chứng nhận phê duyệt và nghiệm thu hệ thống PCCC	
A2.2	DN đề nghị cấp tín dụng đã có những Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn còn hiệu lực và do tổ	☐ Hệ thống quản lý môi trường TCVN ISO 14001 ⁷ ☐ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn – ISO 9001 ⁸ ☐ Hệ thống quản lý năng lượng – ISO 50001 ⁹ ☐ Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp – OHSAS 18001 ¹⁰ ☐ Khác, ghi rõ:.....	

- 1 Các dự án bắt buộc phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (theo Nghị định số 40/2019/NG-CP ngày 13/05/2019 Phụ lục 2)
- 2 Dự án có các hoạt động xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 10m3/ngày đêm trở lên.
- 3 Đối với nhà máy xi măng, bắt buộc phải có Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp.
- 4 Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án hoặc Giấy xác nhận việc đã thực hiện một trong các hạng mục công trình của dự án đã được đầu tư trong trường hợp dự án được phân kỳ đầu tư theo nhiều giai đoạn trước khi đưa dự án, công trình vào vận hành chính thức. Các dự án phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (Nghị định số 40/2019/NG-CP)..
- 7 Áp dụng cho toàn bộ DN/Tổ chức.
- 8 Áp dụng cho toàn bộ DN/Tổ chức.
- 9 Chỉ áp dụng cho từng dây chuyền sản xuất và kinh doanh cụ thể. Khi có dự án mới (xây dựng nhà máy mới, dây chuyền sản xuất mới) cần phải được đánh giá và chứng nhận mới.
- 10 Áp dụng cho toàn bộ DN.

	chức chứng nhận ⁵ được công nhận nào sau đây ⁶ và phạm vi áp dụng của các chứng chỉ/chứng nhận này (Áp dụng chung cho DN/Áp dụng cho dây chuyền sản xuất/dự án khác/Chỉ áp dụng cho dự án đề nghị cấp tín dụng)?													
A2.3	DN đã từng được giải thưởng, bằng khen gì về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội?	☐ Không ☐ Có, ghi rõ nội dung chi tiết (Sản xuất công nghệ môi trường, chương trình xử lý chất thải, chương trình sản xuất sạch hơn, cải thiện đa dạng sinh học v.v...) và thời gian:.....												
A2.4	DN đã từng bị cảnh cáo, vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ¹¹ trong 5 năm gần đây?	☐ Không ☐ Có, ghi rõ nội dung chi tiết và thời gian:.....												
A2.5	DN đã từng bị cảnh cáo, vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và trách nhiệm xã hội ¹² trong 5 năm gần đây?	☐ Không ☐ Có, ghi rõ nội dung chi tiết và thời gian:.....												
A3. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG														
A3.1	Loại hình dự án	☐ Dự án đầu tư mới (chưa hoạt động) ¹³ ☐ Dự án đầu tư mở rộng (diện tích, hiện đại hóa) ☐ Dự án tài trợ vốn lưu động ⇒ chuyển đến Phần C. Đề xuất												
A3.1	Hoạt động của DN/dự án tài trợ có nằm trong khu vực hoặc gần với (trong bán kính 500m)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Khu vực hoạt động của DN/dự án</th> <th>Nằm trong:</th> <th>Nằm gần</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Khu kinh tế đặc biệt</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Khu công nghiệp</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Khu thương mại</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	Khu vực hoạt động của DN/dự án	Nằm trong:	Nằm gần	Khu kinh tế đặc biệt	☐	☐	Khu công nghiệp	☐	☐	Khu thương mại	☐	☐
Khu vực hoạt động của DN/dự án	Nằm trong:	Nằm gần												
Khu kinh tế đặc biệt	☐	☐												
Khu công nghiệp	☐	☐												
Khu thương mại	☐	☐												

5 Tổ chức chứng nhận được thừa nhận là những tổ chức đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật và được cấp phép, hoặc những tổ chức chứng nhận được quốc tế thừa nhận.

6 Giấy chứng nhận tiêu chuẩn không bắt buộc nhưng được khuyến khích. CB QHKH yêu cầu khách hàng cung cấp một bản sao của giấy chứng còn hiệu lực, nếu có.

11 Theo Nghị định 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

12 Theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

13 Đối với các dự án đầu tư mới, chưa được đưa vào vận hành, các đánh giá tiếp theo ở phần B này được thực hiện trên nguyên tắc đánh giá những kế hoạch của DN trong việc quản lý các vấn đề liên quan. Đối với các dự án này, CB QHKH cần ghi chép lại trong báo cáo đánh giá kế hoạch kiểm tra việc thực hiện những cam kết của DN trong đánh giá tác động trường khi dự án được đưa vào vận hành. **Biện pháp tốt nhất là đưa thành một điều kiện giải ngân.**

	những khu vực sau (có thể có nhiều lựa chọn)? ¹⁴	Khu dân cư (làng xóm/nhà ở, cửa hàng)	☐	☐
		Khu vực sản xuất nông nghiệp	☐	☐
		Khu sinh thái quan trọng (như rừng tự nhiên, đầm lầy, rừng san hô)	☐	☐
		Vùng nước (như đất ngập nước, hồ, sông ngòi)	☐	☐
		Di sản văn hóa quan trọng (như di tích khảo cổ, địa chất, lịch sử, tôn giáo)	☐	☐

PHẦN B: TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

B1. MÔI TRƯỜNG

B1.1	Mức độ sử dụng năng lượng, tài nguyên nước ¹⁵	DN có những biện pháp/giải pháp nào để tiết kiệm năng lượng và lượng nước tiêu thụ ¹⁶ ? ☐ Có, ghi rõ biện pháp nào sẽ được/đã được khách hàng sử dụng..... ☐ Không. Lý do cụ thể:.....
B1.3	Quản lý chất thải rắn, CTNH	Hoạt động của DN tạo ra các CTNH nào sau đây? (Theo quy định trong Danh sách C Phụ lục 10 của Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/06/2015) ¹⁷ ☐ Không ☐ Có, CTNH:..... <u>Nếu có</u> , tìm hiểu thông tin về loại và lượng CTNH, kèm theo quy trình quản lý chất thải đã có phê duyệt của cơ quan thẩm quyền. DN có những biện pháp/giải pháp nào để giảm thiểu CTNH tại cơ sở không? (bao gồm cả việc tuân thủ nghiêm ngặt liều lượng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, đóng gói chuyển lại nhà cung cấp để tái tạo, thu hồi và tái sử dụng...) ☐ Không ☐ Có, ghi rõ biện pháp:.....
B1.4	Quản lý chất lượng nguồn nước	DN có thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về xả nước thải vào nguồn nước với cơ quan thẩm quyền không? ☐ Có (CB QHKH yêu cầu một bản sao báo cáo kỳ gần nhất) ☐ Chưa thực hiện trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động ☐ Không, tìm hiểu lý do DN có sử dụng những công nghệ kiểm soát tốt nhất có thể có được mà không phải chịu chi phí quá mức trong đảm bảo chất lượng nước không? (bao gồm cả việc lựa chọn cây trồng, mùa vụ để thích hợp với nguồn nước sẵn có, các biện pháp thủy lợi...) ☐ Không ☐ Có, ghi rõ biện pháp đã/sẽ được áp dụng:.....

B2. LAO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC¹⁸

14 Khu vực nhạy cảm môi trường bao gồm khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển và khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng. Các cơ sở sản xuất nằm đơn lẻ ngoài khu chế xuất hoặc khu công nghiệp cần phải được xem xét đặc biệt để hạn chế các tác động xấu đến môi trường, cảnh quan và sức khỏe con người.

15 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp: Chương V Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Quốc hội, số 50/2010/QH12.

16 Tham khảo thêm Thông tư 19/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp ngày 15/03/2013.

17 Cán bộ QHKH nghiên cứu Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án/Kế hoạch bảo vệ môi trường để xác định các thông tin này.

18 Đối với những dự án chưa đi vào hoạt động, có thể tìm hiểu những thông tin này qua kế hoạch quản lý lao động của DN

B2.1	DN có tuân thủ những quy định hiện hành về sử dụng lao động không? <i>Nếu không, nêu rõ lý do không thực hiện</i>	Sử dụng lao động chưa thành niên ^{19,20,21,22} ☐ Có ☐ Không, <i>ghi chú</i> Hợp đồng lao động ²³ ☐ Có ☐ Không, <i>ghi chú</i> Tiền lương tối thiểu ^{24,25} ☐ Có ☐ Không, <i>ghi chú</i> Thời gian làm việc ^{26, 27} ☐ Có ☐ Không, <i>ghi chú</i> Bảo hiểm xã hội ^{28,29} ☐ Có ☐ Không, <i>ghi chú</i>
B2.2	An toàn lao động	DN có bố trí cán bộ về ATVSLĐ ³⁰ theo quy định không? (<i>Đủ số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ</i>) ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:.....</i> DN có tổ chức đào tạo, huấn luyện về an toàn cho người lao động không? ☐ Không ☐ Có, <i>chi tiết: thời điểm gần nhất:..... Tần suất:..... Số người đã được huấn luyện/tổng số lao động:..... Người huấn luyện:.....</i>
B2.3	Môi trường lao động	DN có thực hiện bảo trì nhà máy và thực hành vệ sinh công nghiệp để đảm bảo ATLĐ không? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:.....</i> DN có tổ chức lưu giữ các nguyên liệu (thô, sơ chế) có che chắn kín không? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:.....</i>
B2.4	Bảo hộ lao động	DN có trang bị miễn phí các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động không? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:.....</i> Nếu có , người lao động có sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân không? ³¹ ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:.....</i>
B2.5	Tai nạn, rủi ro lao động	Trong 12 tháng gần đây, có tai nạn lao động nào xảy ra ở DN không? ☐ Có, <i>thông tin chi tiết:.....</i> ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:.....</i>
B3. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA CỘNG ĐỒNG		

19 CB QHKH yêu cầu bản sao số theo dõi sử dụng lao động chưa thành niên.
 20 Lao động chưa thành niên: Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020.
 21 Cấm làm các công việc theo quy định tại Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020.
 22 Lao động chưa thành niên không được làm quá 40 giờ/tuần. Lao động chưa thành niên được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc.
 23 Điều 14 Bộ Luật Lao động 2019: hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản (Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản). Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ Luật Lao động.
 24 Điều 90 Luật Lao động 2019
 25 CB QHKH so sánh mức lương cơ bản thấp nhất với mức lương tối thiểu theo quy định pháp luật. CB QHKH cập nhật các hướng dẫn của Chính phủ về mức lương tối thiểu hàng năm.
 26 Điều 105, 106, 107 – Bộ Luật lao động 2019.
 27 CB QHKH có thể xem bảng lương và/hoặc hỏi người lao động để xác minh thông tin.
 28 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: Trách nhiệm của người sử dụng lao động: 1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm xã hội.
 29 CB QHKH xác minh xem DN có thuộc danh sách chậm nợ hay trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không.
 30 Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động: Việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo Khoản 1 Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
 31 CB QHKH quan sát và hỏi người lao động trong quá trình thẩm tra thực tế.

B3.1	Khoảng cách an toàn	DN sẽ/có bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt không? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>
B3.2	Vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa	DN có kế hoạch ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển không? ☐ Không, <i>lý do chi tiết:</i> ☐ Có
B3.3	Cơ chế/đầu mối tiếp nhận thông tin	DN sẽ/có chỉ định một đầu mối/cán bộ chuyên trách là người của DN chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải đáp thắc mắc hoặc khiếu nại của người dân trong cộng đồng lân cận hoặc các bên liên quan khác không? ☐ Có, <i>(ghi rõ tên, chức vụ, thông tin liên lạc):</i> ☐ Chưa chỉ định trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động. ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>
B3.4	Khiếu nại	Trong 12 tháng gần đây, có khiếu nại nào của cộng đồng lân cận về những ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động sản xuất và kinh doanh của DN gây ra với cộng đồng lân cận không ³² ? ☐ Không ☐ Có, <i>chi tiết cụ thể:</i>
B4. ĐA DẠNG SINH HỌC, TÁI ĐỊNH CƯ, NGƯỜI THIẾU SỐ BẢN ĐỊA VÀ DI SẢN VĂN HÓA		
B4.1	Tái định cư	Người thiểu số bản địa sẽ/có bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án (vì tái định cư, sử dụng đất, sử dụng lao động và tương tự) không? ☐ Không ☐ Có, <i>thông tin chi tiết và biện pháp giảm thiểu:</i>
B4.2	Hoạt động kinh tế địa phương	Hoạt động của DN sẽ/có ảnh hưởng tiêu cực đến phương kế sinh nhai của người dân xung quanh (thay đổi cách làm nông, thay đổi quy mô lớn về chất lượng và số lượng đất/không khí và nước) không? ³³ ☐ Không ☐ Có, <i>biện pháp giảm thiểu:</i>
B4.3	Đa dạng sinh học	Hoạt động của DN có tác động tàn phá các môi trường sống tự nhiên ³⁴ và các loài sinh vật bảo tồn? ³⁵ (<i>Chú ý đến các hoạt động của DN có thể làm suy giảm và biến đổi nguồn gen kể cả ở cấp độ trang trại</i>). ☐ Không ☐ Có, <i>thông tin chi tiết và biện pháp giảm thiểu:</i>
B4.4	Hệ sinh thái	Hoạt động của DN có làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương do thay đổi lượng và chất lượng nước, chất lượng không khí và các dịch vụ sinh thái khác ^{36,37} hoặc sử dụng các vi sinh vật biến đổi gen? ☐ Không ☐ Có, <i>nơi bị ảnh hưởng và biện pháp giảm thiểu:</i>

32 Các vấn đề có thể bị khiếu nại hoặc kiểm tra với người dân về nguồn nước, khí thải, rác thải, tiếng ồn...

33 CB QHKH có thể hỏi thêm người dân sống ở khu vực xung quanh để xác minh thêm thông tin

34 Môi trường sinh thái tự nhiên bao gồm khu vực đất và nước mà hệ sinh thái được hình thành bởi loài sinh vật và thực vật tự nhiên, nơi mà hoạt động của con người không được làm thay đổi các chức năng sinh thái cơ bản của nó. Môi trường sinh thái tự nhiên bao gồm rừng, đầm lầy, đồng cỏ không khai thác, thảo nguyên, rừng san hô...

35 CB QHKH hỏi/phỏng vấn người dân địa phương.

36 Dịch vụ hệ sinh thái là sản phẩm và dịch vụ của tự nhiên, có thể là nguồn nước, kiểm soát lũ lụt và xói mòn tự nhiên, duy trì chất lượng không khí.

37 CB QHKH hỏi thêm người dân sống ở khu vực xung quanh để xác minh thêm thông tin.

B4.5	Di sản văn hóa	Hoạt động của DN có tác động đến các di sản văn hóa có ý nghĩa lịch sử, khảo cổ, tôn giáo không? ☐ Không ☐ Có, thông tin chi tiết và biện pháp giảm thiểu:.....
-------------	----------------	---

PHẦN C: ĐỀ XUẤT
☐ Dự án không có rủi ro về MT&XH
☐ Dự án có rủi ro về MT&XH và đã có biện pháp quản lý rủi ro MT&XH
☐ Dự án có rủi ro về MT&XH nhưng DN chưa thực hiện các biện pháp cải thiện quản lý rủi ro MT&XH. Khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa, các điều kiện bổ sung:

THÀNH PHẦN ĐÁNH GIÁ		
Chuyên viên QHKKH		
Họ và tên		Ký tên:
Số điện thoại		
Ngày		
Giám đốc QHKKH		
Họ và tên		Ký tên:
Số điện thoại		
Ngày		
Giám đốc SME/CB/LC/FDI/P.ĐT		

Ý KIẾN VÀ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Ý kiến:		
Họ và tên		Ký tên: